



PUTUSAN

Nomor 2726 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NOFRI DEFRI ANDA, bertempat tinggal di *Palm Spring Regency*, Nomor C-146, RT 002, RW 007, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Wibowo & *Partners*, beralamat di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PIMPINAN PT PARAMA ARIF LOKA, berkedudukan di Jalan Embong Malang, 1-5, Surabaya, yang diwakili Exario Widy Priolaksono selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Rahman Hakim, S.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Arjuna Wira Nusantara & *Partners*, beralamat di Gedung Graha Pena, Lantai 19, Room 1907, Jalan Ahmad Yani, Nomor 88, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2726 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap harta kekayaan milik Tergugat *a quo*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.514.944.000,00 (dua miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - I. Kerugian materiil:
 - Karena 3 (tiga) kontainer telah hilang di pelabuhan Singapura dimana 1 kontainer berisi 24 ton dan 1 ton \$USD 480/ton = 3 x 24 x \$480 = 34.560 x Rp14.900,00 = Rp514.944.000,00 (lima ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - II. Kerugian immaterial:
 - Karena Penggugat telah dicemarkan nama baik yang akhirnya menimbulkan keresahan hati yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi cukup pantas dinilai dengan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus (*lumpsum*) untuk tiap-tiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat atas perbuatannya untuk dapat mengklarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat melalui berita di 3 (tiga) media cetak berskala nasional yaitu: Kompas, Jawa Pos dan Media Indonesia, masing-masing berukuran $\frac{1}{4}$ (*seperempat*) halaman;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, baik berupa bantahan (*verzet*), banding, kasasi maupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2726 K/Pdt/2024



8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *plurium litis consortium* (gugatan perlawanan kurang pihak/Tergugat tidak lengkap);
- Eksepsi gugatan Penggugat *error in persona* atau *exceptio in persona*;
- Eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan tidak jelas/kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 22 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 416/PDT/2023/PT SBY, tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN Sby *juncto* Nomor 416/PDT/2023/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 22 Mei 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 416/PDT/2023/PT SBY, tanggal 27 Juli 2023;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap harta kekayaan milik Tergugat *a quo*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.514.944.000,00 (dua miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

I. Kerugian materiil:

- Karena 3 (tiga) kontainer telah hilang di pelabuhan Singapura dimana 1 kontainer berisi 24 ton dan 1 ton \$USD 480/ton = 3 x 24 x \$480 = 34.560 x Rp14.900,00 = Rp514.944.000,00 (lima ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2726 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Kerugian immaterial:

- Karena Penggugat telah dicemarkan nama baik yang akhirnya menimbulkan keresahan hati yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi cukup pantas dinilai dengan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus (*lumpsum*) untuk tiap-tiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- 6. Menghukum Tergugat atas perbuatannya untuk dapat mengklarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat melalui berita di 3 (tiga) media cetak berskala nasional yaitu: Kompas, Jawa Pos dan Media Indonesia, masing-masing berukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman;
- 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, baik berupa bantahan (*verzet*), banding, kasasi maupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Agustus 2023, dan kontra memori kasasi tanggal 12 September 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum, maka

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2726 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perbuatan Tergugat yang tidak berhasil mengirimkan 3 (tiga) kontainer milik Penggugat dari Belawan-Indonesia dengan tujuan Jeddah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Penggugat sebagai konsumen/pengguna jasa;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah tidak beralasan hukum karena sebagaimana eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dalam perjanjian pengiriman ekspor impor tetapi yang memiliki hubungan hukum adalah CV Energi Karbon Alam dengan PT Parama Alif Loka sebagaimana *Booking Confirmation* Nomor 40563076, tanggal 28 Juli 2020 (*vide* bukti P-20), *Bill Of Lading* Nomor HLCUJK1200751040, tanggal 12 Agustus 2020 (*vide* bukti P-21) dan *Invoice* Nomor 20081296 tanggal 9 Oktober 2020 (*vide* bukti P-22), sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat. Oleh karena itu gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya/Pengadilan Negeri Surabaya tidak tepat dan benar dalam menerapkan hukum, sehingga permohonan kasasi harus dikabulkan dengan membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya/Pengadilan Tinggi Surabaya dan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NOFRI DEFRI ANDA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2726 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416/PDT/2023/PT SBY, tanggal 27 Juli 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 22 Mei 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Pemohon Kasasi dikabulkan, namun Pemohon Kasasi tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NOFRI DEFRI ANDA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 416/PDT/2023/PT SBY, tanggal 27 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 22 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2726 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2726 K/Pdt/2024